



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/467/2026, de 20 de mayo, por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de La Pola de Gordón (León).

Examinado el expediente instruido con motivo de la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de La Pola de Gordón, en la provincia de León, del cual son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

I.— Con fecha 18 de abril de 2022, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León solicita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que se autorice el inicio del expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de La Pola de Gordón, en la provincia de León.

II.— El 11 de mayo de 2022, por Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se autoriza al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, para que inicie el expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de La Pola de Gordón.

III.— Tras la designación de ingeniero operador y el estudio pormenorizado de los antecedentes documentales sobre la existencia de vías pecuarias en el término municipal y colindantes, con fecha 4 de junio de 2025, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León anuncio sobre los trabajos de clasificación previstos para el día 23 de julio de 2025. Copia de la publicación es trasladada al Ayuntamiento de La Pola de Gordón para su exposición en el tablón de anuncios y para su conocimiento a la Confederación Hidrográfica del Duero, el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León de la Junta de Castilla y León, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León, la Cámara Agraria Provincial de León, los Ayuntamientos de Carrocera, La Robla, Los Barrios de Luna, Matallana de Torío, Sena de Luna, Vegacervera, y Villamanín, y las Juntas Vecinales de Beberino, Buiza de Gordón, Cabornera de Gordón, Ciñera, Folledo de Gordón, Geras de Gordón, Huergas de Gordón, Llombera de Gordón, Nocado de Gordón, Paradilla de Gordón, Los Barrios de Gordón, Peredilla, La Pola de Gordón, Santa Lucía de Gordón, Vega de Gordón, La Vid de Gordón, Villasimpliz de Gordón, Santiago de las Villas, Olleros de Alba, Puente de Alba, y Rodiezmo de la Tercia.

IV.— El 23 de julio de 2025, tras efectuar el apeo de las vías pecuarias del término municipal según lo previsto, se levantó Acta en el que se recoge la existencia de las vías pecuarias «Vereda de La Tercia y Gordón» o «Vereda de Buiza» y «Vereda de la Robla».

V.– Con fecha 24 de octubre de 2025, se publicó anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León relativo a la Propuesta de clasificación de las vías pecuarias de La Pola de Gordón, sometiendo el expediente a información pública. Asimismo, los documentos fundamentales del expediente se publicaron en el apartado correspondiente de la página web de la Junta de Castilla y León para su consulta y efectuar el trámite de participación ciudadana. Se realizó comunicación sobre la Propuesta de clasificación para su conocimiento a la Confederación Hidrográfica del Duero, el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León de la Junta de Castilla y León, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León, la Cámara Agraria Provincial de León, los Ayuntamientos de Carrocera, La Pola de Gordón, La Robla, Los Barrios de Luna, Matallana de Torío, Sena de Luna, Vegacervera, Villamanín, y las Juntas Vecinales de Beberino, Buiza de Gordón, Carbonera de Gordón, Ciñera, Folledo de Gordón, Geras de Gordón, Huergas de Gordón, La Pola de Gordón, La Vid de Gordón, Llombera de Gordón, Los Barrios de Gordón, Nocado de Gordón, Olleros de Alba, Paradilla de Gordón, Peredilla, Puente de Alba, Rodiezmo de la Tercia, Santa Lucía de Gordón, Santiago de las Villas, Vega de Gordón, y Villasimpliz de Gordón.

VI.– Con fecha 23 de diciembre de 2025, el Secretario Técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León certifica que, cumplido el trámite de información pública, no se han recibido alegaciones, salvo la emisión de un informe por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, que se precisa el ámbito competencial de dicho organismo y la normativa sobre el dominio público hidráulico, sin efectuar observaciones sustantivas sobre el contenido del expediente.

VII.– Con fecha 2 de febrero de 2026, la Jefa del Área de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y de Gestión Forestal del Servicio Territorial del Medio Ambiente de León, manifiesta su conformidad con lo actuado en el expediente de clasificación, que recoge las siguientes vías pecuarias en el término municipal de La Pola de Gordón:

1. Vereda de La Tercia y Gordón o Vereda de Buiza

Con un rumbo que a lo largo del recorrido cambia de Noreste a Norte, conecta los términos municipales de Carrocera, La Pola de Gordón, y Villamanín.

- Anchura variable, máxima aproximada de 20 metros.
- Longitud aproximada dentro del término municipal de La Pola de Gordón de 16.295 metros.

Procede del término municipal de Carrocera, concretamente del M.U.P. 88 denominado Monte de Santiago de las Villas y Carrocera. Inicia su recorrido en el collado Yeguas, en el M.U.P. 678 denominado Fonfría y Bustillos, desde el mojón de piedra (en él se aprecia una cruz) que separa los términos municipales de Carrocera, La Robla, y La Pola de Gordón. Durante un kilómetro discurre con rumbo Noroeste entre matas de rebollo. Toma rumbo Norte entre pastizales con matorral, bordeando a media ladera el pico Muezca hasta alcanzar la Collada Urdiales a unos 770 metros, incorporándose la vía pecuaria a la pista forestal que llega hasta la localidad de Los Barrios de Gordón. Desciende por esta pista con rumbo Noreste y una anchura media de 5 metros, entre terrenos cubiertos de matorral del M.U.P. 678. A los 800 metros se desvía por la izquierda el Camino Olvidado. Continúa unos 180 metros con rumbo Este, sin separarse de la

pista, hacia Los Barrios de Gordón por terrenos del M.U.P. 678. Alcanza un enclave de fincas particulares a la derecha de la pista, en el paraje El Portillo. Durante unos 200 metros discurre por la pista, dejando las fincas particulares a la derecha y el M.U.P. 678 a la izquierda. Sigue unos 640 metros con rumbo Este, sin desviarse de la pista, entre terrenos del M.U.P. 678, y en el paraje La Armada vuelve a modificar su rumbo hacia el Noreste. Tras recorrer 300 metros, alcanza otro enclave de fincas particulares en el paraje Padrón, y durante unos 130 metros deja estas a la izquierda, y el M.U.P. 678 a la derecha. Continúa por la pista unos 200 metros con rumbo Noreste por terrenos del M.U.P. 678, y deja a la derecha un camino procedente de fincas en las inmediaciones del arroyo Villojo. Desde el cruce la vía pecuaria gira hacia la izquierda durante 120 metros, y continúa 100 metros rumbo Noreste por la pista hacia la localidad de Los Barrios de Gordón, alcanzando el límite entre el M.U.P. 678 y las fincas particulares, por donde transita unos 120 metros. Avanza de nuevo por terrenos cubiertos de pastizal y matorral del M.U.P. 678 durante 180 metros, dejando un camino a la derecha en el paraje El Mergucho. Desde este cruce, la vía pecuaria prosigue con rumbo Norte por la pista forestal, dejando a la izquierda terrenos del M.U.P. 678, y fincas particulares a la derecha, circundando la peña El Miro, y alcanzando a unos 430 metros el puente sobre el arroyo Los Barrios. A unos 190 metros del puente hay un descansadero de unos 1.000 metros cuadrados, que no se encuentra en el trayecto principal de la vía pecuaria. Para llegar él, tras cruzar el puente, se gira a la izquierda y se recorre la calle Real unos 40 metros, y se continúa otros 150 metros por un camino que discurre paralelo al arroyo Los Barrios por su margen izquierda, hasta llegar al descansadero. Tras cruzar el puente sobre el arroyo Los Barrios, la vía pecuaria continúa hacia la derecha por la calle Real con rumbo Noreste. Discurre por esta calle durante 230 metros, encuentra un pequeño abrevadero a la izquierda de planta rectangular y aproximadamente 4 metros cuadrados, y cruza el puente sobre el arroyo Manaorio. Gira hacia la derecha para continuar por la calle Real hasta el cruce de la calle Coladilla, la cual deja a la izquierda, y la vía pecuaria se incorpora a la carretera LE-3510 de La Pola de Gordón a Los Barrios de Gordón. No se separa de la carretera hasta llegar al núcleo urbano de La Pola de Gordón, que alcanza a una distancia aproximada de 1,8 kilómetros. Toma la calle Villarín, continúa unos 300 metros por ella paralela a la vía de tren hasta cruzarla por el paso elevado, y se incorpora a la calle Capitán Lozano, por donde discurre unos 350 metros hasta cruzar el puente sobre el río Bernesga. Avanza unos 80 metros por la misma calle hasta el cruce con la avenida de La Constitución, que toma por la izquierda, con dirección Noroeste. En este punto se incorpora por la derecha, coincidente con la avenida, la Vereda de La Robla. A los 400 metros de incorporarse a la avenida, se separa de la misma para continuar unos 380 metros por el camino de San Salvador, paralelo al río Bernesga por su margen izquierda. Cruza la vía férrea León- Gijón por un paso subterráneo. Deja a la izquierda la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Pola de Gordón, y continúa unos 300 metros a través del polígono industrial, para incorporarse a la carretera LE-473 de La Pola de Gordón al pantano de Luna, a la altura del matadero municipal. Toma la carretera hacia la izquierda, con rumbo Noroeste, y a los 70 metros cruza el río Bernesga. A unos 280 metros, alcanza el núcleo urbano de Beberino, donde antiguamente se encontraba la ropería de la virgen de Guadalupe. Cruza la población por la calle Real durante unos 400 metros, coincidente con la carretera LE-473, y a los 620 metros de abandonar el núcleo urbano, se separa de la carretera LE-473 para incorporarse por la derecha a la carretera LE-3501 de LE-473 a Folledo, con dirección Norte. Tras recorrer 1,3 kilómetros por la carretera, deja a la derecha la ermita de Nuestra Señora del Valle. Continúa por la

carretera LE-3501 durante 1,25 kilómetros y se incorpora a la localidad de Buiza. Dejando el cementerio en un alto a la derecha, cruza el arroyo de Villafreo, y a los 120 metros abandona la carretera para incorporarse por la derecha a la calle Bajo La Villa. Recorre 280 metros y, en la bifurcación, continúa hacia la izquierda por la calle La Calle, con dirección Oeste, otros 280 metros. Al abandonar el núcleo urbano vuelve a incorporarse a la carretera LE-3501. Deja a la derecha el helipuerto, y continúa sin separarse de la carretera LE-3501 en dirección Oeste durante 300 metros, donde se separa por la derecha un camino, que evita para continuar por la carretera otros 230 metros, donde se desvía por otro camino que sale por la derecha de la carretera. Ascende por este camino, por el paraje El Esplumarín. Tras 320 metros, gira a la izquierda en el paraje La Romana, sin separarse del camino, para ascender hacia Peña Rayada entre fincas particulares, con dirección Norte. A los 300 metros, la vía pecuaria abandona el camino, que sigue hacia la derecha, para continuar con dirección Norte entre fincas particulares cubiertas de pastos y matorral, con pequeñas matas de roble. Recorre 420 metros después de separarse del camino, encajonada por las fincas que la bordean y se incorpora en el M.U.P. 689 denominado La Solana y Romana, perteneciente a la Entidad Local Menor de Buiza. Tras 300 metros gira hacia la derecha, para recorrer 60 metros con dirección Este y vuelve a girar a la izquierda para seguir con dirección Norte por el paraje Alceo. Deja Peña Rayada a la izquierda y alcanza el «Boquete Cimero», a los 460 metros de hacer el giro, discurriendo entre terrenos cubiertos de matorral y monte bajo de roble. Desde aquí, desciende entre brezales con rumbo Norte hasta llegar a la collada de San Antón, punto en el que se incorpora al término municipal de Villamanín, a través del M.U.P. 716 denominado La Mata y Cueto de la Cruz, donde enlaza con el camino de San Salvador.

2. Vereda de la Robla

Con dirección predominante Noroeste, conecta el término municipal de La Robla con la Vereda de La Tercia y Gordón, a su paso por el término municipal de La Pola de Gordón.

- Anchura variable, máxima aproximada de 20 metros.
- Longitud aproximada dentro del término municipal de La Pola de Gordón de 5.920 metros.

Procedente de la localidad de Puente de Alba, perteneciente al término municipal de La Robla, inicia su recorrido en el punto kilométrico 117,7 de la carretera N-630 de Gijón a Puerto de Sevilla. Comienza coincidiendo con el camino de San Salvador, paralelo a la carretera nacional N-630. A los 150 metros de incorporarse al término municipal de La Pola de Gordón, cruza la vía férrea León-Gijón por un puente, y 100 metros después, cruza la vía férrea de alta velocidad por debajo del puente, alcanzando la localidad de Peredilla de Gordón por la calle Real. Recorre la población durante aproximadamente 1 kilómetro, y sale de la misma por la calle Real para incorporarse al punto kilométrico 116 de la carretera N-630, con dirección Noroeste, hacia la localidad de Huergas de Gordón. A los 650 metros alcanza el Santuario del Buen Suceso, que deja a la izquierda, y 230 metros después se le desvía por la izquierda la carretera a Ncedo de Gordón. Continúa aproximadamente un kilómetro sin separarse de la carretera N-630 hasta llegar al desvío hacia el núcleo urbano de Huergas de Gordón, que deja a la derecha, para

continuar por la carretera N-630. A 900 metros del desvío a Huergas de Gordón, alcanza a la derecha la Ermita de los Santos Mártires, en el paraje El Millar, y 380 metros después llega al cruce donde se desvía de la carretera N-630 hacia la carretera LE-3504 desde la N-630 a la Estación de La Pola de Gordón, que se convierte a los 70 metros del cruce en la avenida de la Constitución. Tras recorrer 470 metros, se separa por la derecha la calle Joaquín Blume. La vía pecuaria continúa con dirección Norte por la avenida de La Constitución. A los 100 metros, llega a una bifurcación en la que deja a la izquierda el paseo del Arenal, y sigue en dirección Noroeste por la avenida de la Constitución. Recorre 650 metros desde la bifurcación y se une a la Vereda de Buiza, en el cruce con la calle Capitán Lozano.

VIII.— Con fecha 3 de marzo de 2026, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León eleva el expediente completo a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, a los efectos de continuar su tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.— La resolución del presente expediente es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León; el Decreto 1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías; el Decreto 9/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; y de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

II.— El artículo 7 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, señala que la clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo, en virtud del cual se determinan la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria.

La potestad de clasificación de las vías pecuarias corresponde a las Comunidades Autónomas, tal y como señala el apartado b) del artículo 5 de la citada Ley la que, por otra parte, reconociendo la condición originaria de las que se encuentran sin clasificar, prescribe la necesidad de llevarla a cabo.

III.— Examinado el expediente instruido al efecto, se observa el cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma exigidos por la normativa vigente aplicable, sin que se aprecien motivos que aconsejen su desaprobación.

Vistas, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, así como las demás disposiciones vigentes de general aplicación.

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, de conformidad con la Propuesta elevada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

ACUERDA

Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de La Pola de Gordón, en la provincia de León, de acuerdo con las descripciones de la presente Orden y cuanto consta en el expediente tramitado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Por otra parte, podrá ser impugnada directamente mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo ante la Sala de igual denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1, 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El cómputo del plazo para la interposición de ambos recursos se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 20 de mayo de 2026.

El Consejero,

Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

